



講義

情報システム工学

法と制度

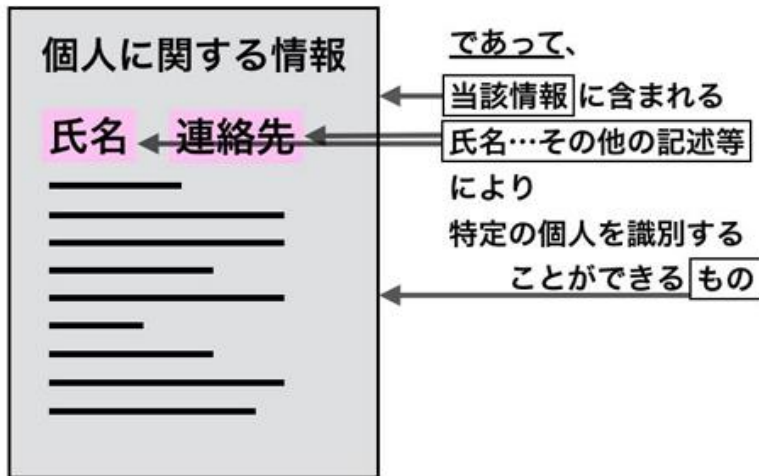
こめたに ゆうすけ
米谷 雄介

創造工学部情報システム・セキュリティコース／情報メディアセンター

個人情報

定義

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。（個人情報保護法 第2条）



左の図に書かれている情報全体を指している。
氏名、連絡先を抜いても、個人情報である。

生存する個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することができるもの

- (1) 氏名、生年月日、住所
- (2) 「kometani.yusuke@kagawa-u.ac.jp」のように
所属団体と氏名から本人を特定できるメールアドレス
- (3) 個人を識別できる写真、ビデオ画像、電話録音など
- (4) 従業員の評価情報
- (5) インターネット、官報、電話帳などで公開されている
個人に関する情報
- (6) 氏名と関連付けられている全ての情報

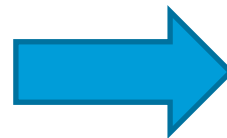


氏名と関連づけられている全ての情報



セブンマート 新橋支店	
日時	2015年7月12日13時56分
鮭にぎり	111円
烏龍茶	138円
日経新聞	148円
小計	397円
消費税	32円
合計	429円

生存する個人に関する情報であるが、
特定の個人を識別することができるものではない



個人情報ではない

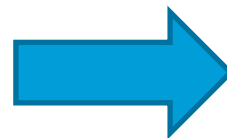
出典：<https://www.optima-solutions.co.jp/archives/5935>

氏名と関連づけられている全ての情報



セブンマート 新橋支店	
日時	2015年7月12日13時56分
鮭にぎり	111円
烏龍茶	138円
日経新聞	148円
小計	397円
消費税	32円
合計	429円
氏名	山田太郎

生存する個人に関する情報であり、
特定の個人を識別することができるものである



個人情報である

氏名と関連づけられている全ての情報



セブンマート 新橋支店	
日時	2015年7月12日13時56分
鮭にぎり	111円
烏龍茶	138円
日経新聞	148円
小計	397円
消費税	32円
合計	429円
ポイントID	9181761152727291

店舗側からすると:

生存する個人に関する情報であり、

特定の個人を識別することができるものでない



個人情報でない

出典:<https://www.optima-solutions.co.jp/archives/5935>

氏名と関連づけられている全ての情報



セブンマート 新橋支店	
日時	2015年7月12日13時56分
鮭にぎり	111円
烏龍茶	138円
日経新聞	148円
小計	397円
消費税	32円
合計	429円
ポイントID	9181761152727291

=山田太郎

ポイントカード管理会社側からすると:

他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの



個人情報である

出典:<https://www.optima-solutions.co.jp/archives/5935>

氏名と関連づけられている全ての情報

(ポイント1) 氏名や住所だけが個人情報であると考えたとしても、それは間違い。どんな些細な購入データであったとしても、個人情報に当たる場合がある。

(ポイント2) また同じデータであっても、A社にとっては個人情報でなくても、B社にとっては個人情報であることもある。それが個人情報にあたるかどうかは、自社の状況によって変わってくる。

個人情報とプライバシー

生存する個人に関する情報

特定の個人を識別する
ことができる情報

私生活や私事、個人の秘密のような
他人にみだりに知られたくない情報

個人情報

プライバシー

個人情報は客観的、プライバシーは主観的

一番多い写真のトラブル

SNSに許可なくアップロード、写真に勝手にタグ付
親しい友人の場合でも注意

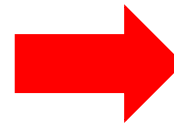


(顔、名前、職場、周囲の関係者から個人の特定が容易に…)

他人のことをよく考えて

からの情報発信を!

(チェックイン機能も要注意)



個人情報保護法

・ 個人情報保護法

個人情報に関する法律

国や地方公共団体、個人情報取扱事業者※に対して
個人情報を適切に保護することを義務付ける法律

※過去半年間に5000件以上の個人情報を管理して
いる事業者のこと。営利・非営利を問わない

・ 個人情報取扱事業者の主な義務

- 利用目的の特定 (第15条)
- 利用目的の制限 (第16条)
- 適正な取得 (第17条)
- 取得に際しての利用目的の通知 (第18条)
- 苦情の処理 (第31条)

[法の観点]

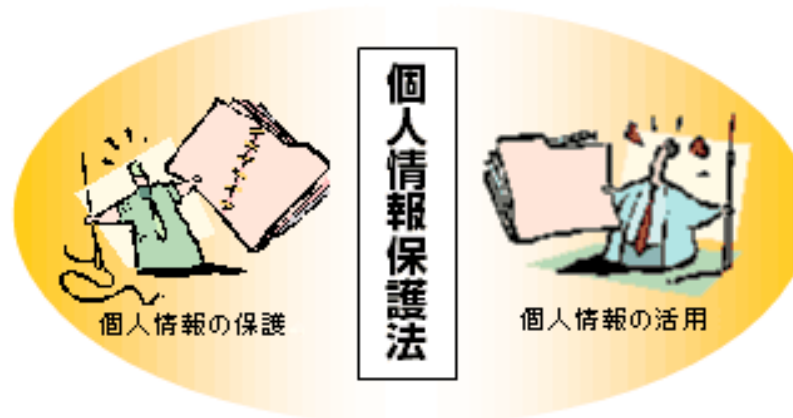
プライバシー権（憲法13条）

「すべての国民は個人として尊重され、承諾なしに私生活に関する情報を他人に知らされることのない自由がある」

[経済、情報技術の観点]

個人情報を活用することによって経済活動が発展するということも、高度情報化社会においては特に重要

例：パーソナライズ



そこで、基礎にあるプライバシーに配慮しつつ、個人情報を活用することができるよう一定のルールを作って、個人情報を適正に流通させることにしたのです。

[出典]

<http://www.aeru.co.jp/pmark/atoz/b.html>

Amazonの情報推薦:

- ・よく一緒に購入されている商品
- ・この商品を買った人はこんな商品も買っています。

よく一緒に購入されている商品



総額: ¥7,583
3点ともカートに入れる

i これらの商品は、それぞれ別の出品者から販売、発送されます。 詳細の表示

- 対象商品: MOST SIM - T-Mobile SIM アメリカ SIMカード インターネット 5日間 高速... ¥2,790
- MOST SIM - AT&T アメリカ SIMカード、7日間 高速6GB (通話+SMS+インター... ¥3,790
- 【JAPAEMO国内正規品】粘着式グリップパッド技術 SIM カード や micro SD カード... ¥1,003

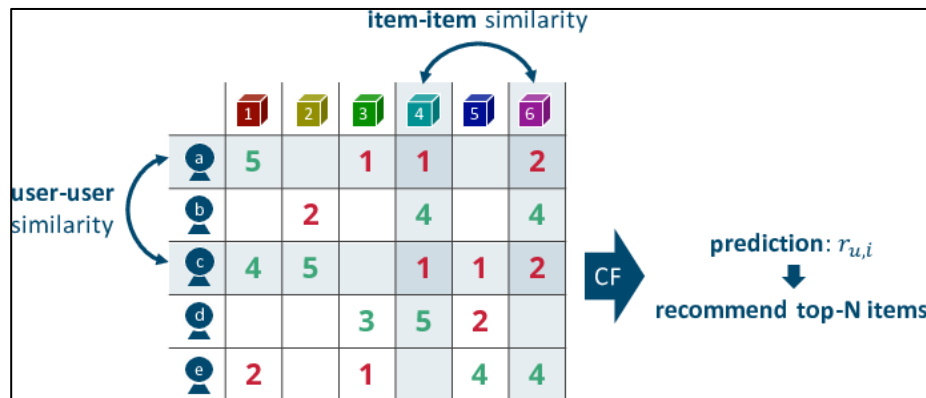
この商品を買った人はこんな商品も買っています



- ご注文はうさぎですか? 第2巻 (イベント優先 ... 佐倉綾音
★★★★☆ (6)
Blu-ray
¥ 4,776
- ご注文はうさぎですか? 第1巻 (イベント優先 ... 佐倉綾音
★★★★☆ (24)
Blu-ray
¥ 4,795
- ご注文はうさぎですか? 第3巻 (描き下ろし収 ... 佐倉綾音
★★★★☆ (5)
Blu-ray
¥ 8,750
- TVアニメーション きんいろモザイク サウンド ... 川田瑞夏
★★★★☆ (6)
CD
¥ 2,527

これらを支える情報技術:

アイテムベース強調フィルタリング(20年変わらず)



+ 個人情報により推薦精度向上

性別	生年月日	住所	顔写真	衣服写真

個人情報を利用するための新しい仕組み

匿名加工情報

特定の個人を識別できないように加工したデータについては、一定のルールのもとで活用できるようにした

匿名加工情報を使えば有用なサービスを提供できる。例えば、ワイパーの動きをセンシングし集約すれば、どの地域で豪雨が降っているかをリアルタイムに把握可能



個人情報の扱い： プライバシーポリシー

利用規約

- サービス提供者が、利用者に対し、**サービス開始前**に提示する「サービス利用にあたっての規則」
- 予め同意をとっておく形式
- サービス内容、プライバシーポリシー、禁止事項、免責事項

プライバシーポリシー

- **「個人情報保護方針」**とも呼ぶ
- 収集した個人情報をどう扱うか？ をサービス提供者側（企業等）の考え方を示したもの
- **個人情報保護法の施行に伴い、Webサイトに掲示**
- 例（一部）：
 - ・ 目的外に利用しません
 - ・ 収集した個人情報を第三者に提供する場合があります
→ **利用前にちゃんと確認すること**

例: Amazonアプリの利用規約とプライバシーポリシー



著作権法

著作権法に関わる用語

著作権

本・映画・音楽などの作者が持つ複製などの権利

著作権を定義する社会的な目的

これを保護し作者が安心して制作に取り組めるようにすることで、
文化の発展に寄与する

著作権法

著作権の範囲と内容を定める日本の法律

著作物（著作権法 第2条第1項第1号）

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

著作者（著作権法 第2条第1項第2号）

著作物を創作した者

著作権者

著作権を有している者（著作権は財産権の1種であり、譲渡が可能）

著作権法のポイント

著作権保護の対象

著作物における表現を保護するものであり、アイデアなどの著作物に表現されている内容を保護するものではない

オマージュ

芸術や文学において、尊敬する作家や作品に影響を受けて、似たような作品を創作すること
(例: スターウォーズ) 

ばれると嬉しい

パロディ

他の芸術作品を揶揄や風刺、批判する目的を持って模倣した作品、あるいはその手法 

ばれなきゃ困る

パクリ

オリジナル作品をそのまま流用したことが誰の目にも明らかであること、またはそれが疑わしいもの 

ばれたら困る

著作権発生と著作権侵害

- ・著作権は著作物の完成と同時に発生
- ・著作権侵害は親告罪であり、著作権者が告訴しなければ犯罪とはならない (著作権侵害は著作権者の主観によるため線引きが困難)

著作権法のポイント

著作権の構成

複製権

上演権及び演奏権（実演等）

上映権（映画）

公衆送信権

口述権

展示権

頒布権-映画

譲渡権-映画以外（一度販売されると消失→中古販売は問題ない）

貸与権-映画以外

翻訳権、翻案権

情報システムの著作権

情報系の職業の増加やインターネットの普及に伴う変化

1985年「**プログラムの著作権**」が制定された

- ・プログラミング言語／アルゴリズムは著作権の対象外
- ・情報システムの背後にあるアイデアや原理は対象外
- ・情報システムを構成するプログラムや仕様書等の文書は対象になる
- ・画面デザインを含むユーザインタフェースは対象になる可能性がある

1997年「**送信可能化権**」が制定され公衆送信権の一部になった

- ・インターネットにおける送信は容易で全世界に送信可能
- ・サーバに著作物をアップロードしただけでは送信されないので従来の公衆送信権では権利保護ができなかった

2009年 必要なときに必要な情報に即座にアクセスできる社会への対応

- ・**検索サービス事業者のサービス提供のための複製**は権利外に
- ・私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲が見直され違法コンテンツの**ダウンロード違法化**（著作者の利益を侵害する行為として認定）

2012年 **違法ダウンロード刑事罰化**